

1500107-92.2022.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030756/2022 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 22789800 -

DEL.POL.BARRA DO TURVO, 2030756 - DEL.POL.BARRA DO TURVO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Tatiane Queiroz De Lima e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500107-92.2022.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500107-92.2022.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030756/2022 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 22789800 -

DEL.POL.BARRA DO TURVO, 2030756 - DEL.POL.BARRA DO TURVO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Tatiane Queiroz De Lima e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

RENAN FILIPE SANTOS MENDES e TATIANE QUEIROS DE LIMA foram denunciados como incurso no art. 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, porque, no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 19:40 horas, na Rodovia Regis Bittencourt, km 525, bairro

Paraíso, cidade de Barra do Turvo, Comarca de Jacupiranga/SP, previamente ajustados e em unidade de desígnios, transportavam, de forma livre e consciente, para entrega a consumo de terceiros, 140 (cento e quarenta) tabletes de maconha, totalizando o peso de 146,100 KG, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 53/54.

Resposta à acusação, às fls. 154/161.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas quatro testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Após, o Ministério Público se manifestou em alegações finais.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 28/29 e laudos de fls. 129/138 e 305/307.

A autoria é certa e recai sobre os réus, com base prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais rodoviários federais relataram que em fiscalização de rotina abordaram o veículo ocupado pelos réus. Contaram que, assim que se aproximaram do veículo, visualizaram a droga na parte do assoalho e sentiram forte odor de maconha. Em vistoria, localizaram mais entorpecentes no banco traseiro e no porta-malas do veículo. Indagados, os réus informaram que haviam saído de Foz do Iguaçu e iriam para São Paulo.

Os depoimentos dos policiais rodoviários federais foram consonantes entre si e com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone, tratando-se de prova suficiente para condenação.

As testemunhas arroladas pela defesa prestaram depoimento meramente abonatório e em nada colaboraram para elucidação dos fatos.

Tatiane afirmou que não sabia dos entorpecentes. Disse que partiu de Curitiba e iria com Renan até São Paulo, onde ele precisava fazer a entrega de mercadorias.

Renan disse que aceitou fazer o transporte da droga como forma de pagamento de uma dívida. Afirmou que saiu de Foz do Iguaçu, parou em Curitiba, onde pegou Tatiane, e juntos seguiram para São Paulo. Contou que Tatiane resolveu acompanhá-lo na viagem e não sabia sobre os entorpecentes.

A versão dos acusados, além de inverossímil, restou isolada nos autos. Os policiais foram uníssonos ao afirmar que a droga já era visível do lado de fora do veículo e exalava forte odor, sendo também localizada no banco traseiro e no bagageiro.

Nestas circunstâncias, por óbvio, ambos os acusados tinham conhecimento do entorpecente.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal. No presente caso, a quantidade de droga apreendida é circunstância desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado.

Na 3ª fase, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto ficou demonstrada a participação dos réus em organização criminosa, que se caracteriza pela divisão de trabalho, sendo-lhes atribuída a função de transporte dos entorpecentes.

Por outro lado, aplico a causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06 e, por consequência, elevo a pena em 1/4, considerando que os réus conseguiram transpor as divisas do Estado do Paraná e ingressar no Estado de São Paulo. Assim, fixo a pena definitiva em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Ante o exposto, CONDENO os réus RENAN FILIPE SANTOS MENDES e TATIANE QUEIROS DE LIMA a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que os réus sejam portadores de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a prisão preventiva dos réus por seus próprios fundamentos.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, comunique-se ao TRE para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Jacupiranga, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA